

CORPUS JURIDIQUE

pour le Système Agentique de Vérification de Conformité Contractuelle

Projet de Fin d'Études — ISCAE Mauritanie

DOCUMENT	RÉFÉRENCE LÉGALE
Code du Travail (base)	Loi n° 2004-017 du 06/07/2004 (modifiée)
Modifications 2022	Loi n° 2022-025 du 29/11/2022
Modifications 2024	Loi n° 2024-048 du 31/12/2024
Convention Collective	Convention Générale du 13 Février 1974 (UNICEMA/UTM)
Code du Commerce	Loi n° 2000-005 du 18/01/2000 (modifiée par Loi 2021-005)
Code des Obligations	Ordonnance n° 89-126 (modifiée par Loi 2001-31)
Conventions Internationales	Conventions OIT ratifiées par la Mauritanie

PARTIE 1 — CODE DU TRAVAIL ET MODIFICATIONS

Texte de référence : Loi n° 2004-017 du 06 juillet 2004, portant Code du Travail de la République Islamique de Mauritanie, telle que modifiée.

1.1 — Dispositions générales sur le Contrat de Travail

Articles clés pour la vérification des contrats de travail

Art. 17 (mod. 2024) : Durée maximale du contrat à durée déterminée

Aucun contrat ne peut être conclu pour une durée déterminée supérieure à deux (2) ans, renouvellement compris. Pour les travailleurs étrangers n'ayant pas leur résidence habituelle en Mauritanie, la durée est fixée par décret en Conseil des Ministres.

Art. 38 (mod. 2022) : Cas de suspension du contrat

Le contrat est suspendu : 1°) service militaire ; 2°) absence ≤ 6 mois pour accident/maladie grave non professionnelle (prorogeable jusqu'au remplacement) avec maintien de 50% des effets du contrat ; 3°) incapacité temporaire pour accident du travail ou maladie professionnelle ; 4°) repos maternité ; 5°) grève légale ; 6°) absences non rémunérées autorisées ; 7°) mise à pied disciplinaire ; 8°) détention préventive ; 9°) congés + délais de route ; 10°) pèlerinage (≤ 30 jours, une fois dans la vie professionnelle) ; 11°) viduité de la femme salariée (≤ 130 jours).

1.2 — Travail des Enfants (Articles modifiés en 2024)

Art. 153 (mod. 2024) : Âge d'admission au travail

Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l'âge de seize (16) ans. Exception : enfants de 14 à 16 ans dans les établissements où travaillent des membres de leur famille (hors pêche maritime).

Art. 154 (mod. 2024) : Conditions de dérogation

Aucun enfant de 14 à 16 ans ne peut être employé sans autorisation expresse du Ministre chargé du Travail. Aucune dérogation ne peut porter atteinte à l'obligation scolaire. Les enfants de 14 ans peuvent travailler en dehors des heures scolaires si : travaux non nuisibles, ≤ 2h/jour, total école + travail ≤ 7h/jour.

Art. 155 (mod. 2024) : Horaires interdits pour les enfants

Interdit pour les moins de 16 ans : jour de repos hebdomadaire et jours fériés ; travail de nuit (20h à 8h).

Art. 166 (mod. 2024) : Conditions de travail de nuit

La liste des travaux et les conditions de travail de nuit des femmes et des enfants de moins de 18 ans sont définies par voie réglementaire, après avis du Conseil National du Travail.

1.3 — Durée du travail et repos

Art. 174 (mod. 2024) : Principe — repos hebdomadaire

Il est interdit d'employer un même travailleur plus de six (6) jours par semaine. Le repos hebdomadaire doit être d'au moins vingt-quatre (24) heures consécutives, fixé par décret après avis du CNTESS.

Art. 346 (mod. 2024) : Durée de la médiation

La phase de médiation ne peut excéder soixante (60) jours à partir de la date de réception par le Directeur du Travail du PV de carence ou de non-conciliation.

1.4 — Représentation du personnel

Art. 120 (mod. 2024) : Élection des délégués du personnel

Les délégués titulaires et suppléants sont élus par le personnel de chaque établissement. Mandat de deux (2) ans, renouvelable. Scrutin secret à deux tours, scrutin de liste à représentation proportionnelle. 1er tour : listes établies par les syndicats les plus représentatifs. Si votants < moitié des inscrits, 2nd tour ouvert à d'autres listes. Sièges attribués à la représentation proportionnelle.

1.5 — Organes consultatifs

Art. 417 (mod. 2022) : Composition du Conseil National du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale

Présidé par le Ministre chargé du Travail. Comprend : 1 représentant du Parlement, 1 du Conseil Économique, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Emploi, le Directeur de la Formation Professionnelle, le DG de la CNSS, le DG de l'Office de la Médecine du Travail, 5 représentants des organisations patronales, 5 représentants des organisations syndicales de travailleurs.

Art. 418 (mod. 2022) : Désignation des membres

Le Parlement désigne 1 titulaire + 1 suppléant. Le CESE désigne 1 titulaire + 1 suppléant. Arrêté du Ministre désigne, sur proposition des organisations syndicales représentatives : 5 représentants employeurs titulaires + 5 suppléants ; 5 représentants travailleurs titulaires + 5 suppléants. Les membres doivent avoir au moins 25 ans et jouir de leurs droits civiques et politiques.

Art. 449 (mod. 2022) : Amendes

Infractions sanctionnées d'une amende de 10 000 à 50 000 MRU et de 15 jours à 1 mois de prison, ou l'une de ces deux peines. En cas de récidive : 50 000 à 100 000 MRU ou l'une de ces deux peines.

PARTIE 2 — CONVENTION COLLECTIVE GÉNÉRALE DU TRAVAIL

Référence : Convention Collective du Travail du 13 Février 1974 — UNICEMA / S.E.MA. / U.T.M.

2.1 — Champ d'application et formation du contrat

Art. 1 : Champ d'application

S'applique aux Bâtiment/TP, Mécanique, Transports, Commerce, Pêche, Industries, Mines, Banque, Énergie. Tout travailleur défini à l'Art. 1 Livre I du Code du Travail.

Art. 3 : Avantages minimaux

Les dispositions sont considérées comme conditions minima d'engagement. Aucune clause restrictive ne peut être insérée dans les contrats individuels.

Art. 11 : Embauchage et réembauchage

Obligation d'afficher les emplois vacants. Priorité de réembauchage pendant 1 an pour tout travailleur licencié (compression/suppression), extensible à 2 ans avec essai de 8 jours.

Art. 12 : Période d'essai

Stipulée obligatoirement par écrit. Durée : 1 mois (ouvriers/employés), 2 mois renouvelables (agents de maîtrise recrutés sur place), 3 mois renouvelables (agents de maîtrise hors résidence), 6 mois (ingénieurs/cadres résidant hors Mauritanie). Pendant l'essai : au moins le salaire minimum de la catégorie.

Art. 15 : Modification du contrat

Toute modification individuelle doit faire l'objet d'une notification écrite préalable. Si le travailleur refuse, la rupture est à l'initiative de l'employeur (préavis et indemnités de licenciement applicables).

2.2 — Salaires et Classification

Art. 34 : Salaire

Déterminé en fonction de l'emploi. Payé conformément aux dispositions légales. L'employeur peut appliquer rémunération aux pièces/tâche/rendement sous condition que le minimum catégoriel soit garanti.

Art. 37 : À travail égal, salaire égal

Principe d'égalité pour tous travailleurs quelle que soit l'origine, le sexe, l'âge, le statut. Jeunes < 18 ans rémunérés au temps : 70% de 14 à 16 ans, 90% de 17 à 18 ans (sauf titulaires d'un CAP ou sortant d'un centre de formation professionnelle).

Art. 39 : Heures supplémentaires

Majorations : +15% de la 41e à la 48e heure ; +40% de la 49e à la 54e heure ; +50% heures de nuit ; +50% au-delà de la 54e heure ; +50% dimanche/jours fériés (de jour) ; +100% dimanche/jours fériés (de nuit).

Art. 41 : Prime d'ancienneté

Calculée sur le salaire minimum de la catégorie : 2% après 2 ans ; +2% par an de la 3e à la 15e année ; +1% par an à partir de la 16e année, plafond 30%.

2.3 — Rupture du contrat et Préavis

Art. 26 : Formalités de rupture

La partie qui prend l'initiative doit notifier sa décision par écrit : lettre recommandée ou remise contre reçu/témoins. Le délai de préavis court à compter de la notification effective.

Art. 27 : Durée du préavis

15 jours (manœuvres 1re et 2e catégorie) ; 1 mois (ouvriers/employés dès 3e catégorie) ; 1 mois (agents de maîtrise/techniciens) ; 3 mois (ingénieurs/cadres). Durant le préavis : 2 heures par jour pour rechercher un emploi.

Art. 31 : Indemnité de licenciement

Pour chaque année de présence : 25% du salaire global mensuel moyen (1-5 ans) ; 30% (6e-10e année) ; 35% (au-delà 10e année). En cas de licenciement collectif : 30% (1-5 ans), 40% (6-10 ans), 50% (>10 ans). Non due en cas de faute lourde.

Art. 31 (suite) : Indemnité de départ en retraite

Calculée sur les mêmes bases que le licenciement avec % de cette indemnité selon l'ancienneté : 30% (1-5 ans), 50% (5-10 ans), 75% (10-20 ans), 100% (>20 ans).

2.4 — Congés et Absences

Art. 49 : Congés payés

2 jours ouvrables par mois de service effectif pour les travailleurs bénéficiant des indemnités d'expatriement. Majorations pour ancienneté et mères de famille selon arrêté n° 10 297 du 2/6/1965.

Art. 56 : Permissions exceptionnelles

Dans la limite de 12 jours/an, non déductibles des congés, sans retenue de salaire : mariage (3 j), mariage enfant/frère/sœur (1 j), décès conjoint/descendant direct (3 j), décès ascendant/frère/sœur (2 j), naissance (1 j), baptême (1 j).

PARTIE 3 — CODE DU COMMERCE (DROIT DES SOCIÉTÉS)

Référence : Loi n° 2000-005 du 18/01/2000 portant Code du Commerce, modifiée par Loi n° 2021-005 du 10/02/2021.

3.1 — Registre du Commerce et des Sûretés Mobilières

Art. 29 (mod. 2021) : Composition et assujettis obligatoires

Le Registre comprend : registres locaux du commerce, registres locaux de bénéficiaires effectifs, un Registre Central du Commerce, un Registre des sûretés mobilières. Doivent obligatoirement s'inscrire : commerçants personnes physiques/morales, sociétés à siège en Mauritanie, sociétés étrangères exploitant une succursale, GIE, constructions juridiques, établissements publics à activité économique, associations, personnes morales visées par la loi.

Art. 37 ter (mod. 2021) : Registre des bénéficiaires effectifs

Institué pour recevoir la liste des bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques. Les critères d'identification sont fixés par voie réglementaire.

Art. 37 quater (mod. 2021) : Définition du bénéficiaire effectif

Toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle définitivement et directement ou indirectement un client, ou pour le compte de laquelle une opération est effectuée ; ou qui exerce un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

3.2 — Conventions réglementées dans les SA

Art. 439 (mod. 2021) : Conventions réglementées — autorisation préalable

Toute convention entre une SA et l'un de ses administrateurs ou DG doit être soumise à l'autorisation préalable de l'AGO. Idem pour les conventions auxquelles l'administrateur/DG est indirectement intéressé, ou traite par personne interposée, ou lorsque l'administrateur/DG est propriétaire/associé/gérant d'une autre entreprise partie à la convention.

Art. 441 (mod. 2021) : Obligation de transparence

L'administrateur/DG intéressé doit informer le Président du CA dès connaissance de la convention, révéler les conflits d'intérêts et les conditions de la transaction. Le Président avise les commissaires aux comptes au moins 30 jours avant la soumission à l'AGO. L'intéressé ne participe pas au vote.

Art. 443 (mod. 2021) : Responsabilité

La responsabilité de l'administrateur/DG peut être engagée si les conventions ont causé des dommages à la société. La juridiction peut condamner au remboursement des bénéfices dégagés de la transaction, voire prononcer l'interdiction de diriger une entreprise.

3.3 — Assemblées d'actionnaires

Art. 510 (mod. 2021) : Présidence de l'assemblée

Présidée par l'actionnaire majoritaire ou son représentant s'il est déjà Président du CA ; sinon l'assemblée élit son président. Scrutateurs : les deux membres disposant du plus grand nombre de voix.

3.4 — Infractions et sanctions

Art. 66 (mod. 2021) : Défaut d'immatriculation

Emprisonnement d'1 mois à 1 an et amende de 10 000 à 50 000 ouguiyas pour toute personne n'ayant pas accompli les opérations d'immatriculation, modification ou radiation. En cas de récidive : amende doublée pour les personnes morales.

Art. 66 ter (mod. 2021) : Fausse déclaration

Peine d'emprisonnement de 5 ans et amende de 500 000 ouguiyas pour toute fausse déclaration délibérée sur les informations d'immatriculation (nom, adresse, forme juridique, etc.).

Art. 66 quinquies (mod. 2021) : Falsification de documents

Peine d'emprisonnement de 15 ans et amende d'1 million d'ouguiyas pour toute falsification ou contrefaçon de documents du registre. Le tribunal peut ordonner la clôture de l'entreprise et l'interdiction d'activité pour 5 ans.

PARTIE 4 — CODE DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS (COC)

Référence : Ordonnance n° 89-126 du 14 septembre 1989, modifiée par Loi n° 2001-31 du 7 février 2001.

Le Code des Obligations et des Contrats (COC) mauritanien pose les principes généraux applicables à tout contrat, complétant ainsi les dispositions spéciales du Code du Travail et du Code du Commerce.

Principes généraux applicables à la conformité contractuelle

- Consentement libre et éclairé : toute clause obtenue par contrainte, dol ou erreur est nulle
- Objet licite : les clauses contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs sont nulles
- Cause licite : les obligations sans cause ou fondées sur une cause illicite sont nulles
- Capacité des parties : les incapables ne peuvent contracter valablement
- Force obligatoire des contrats : les conventions légalement formées s'imposent aux parties
- Bonne foi dans l'exécution des obligations contractuelles
- Principe de la réparation intégrale du préjudice en cas d'inexécution

PARTIE 5 — CONVENTIONS INTERNATIONALES DU TRAVAIL RATIFIÉES

Source : Conventions OIT ratifiées par la République Islamique de Mauritanie — Ministère de la Fonction Publique et du Travail.

5.1 — Principales conventions applicables aux contrats de travail

N° Conv.	Objet	Implication pour la conformité
C. 29	Travail forcé (1930)	Interdiction de toute clause imposant un travail sous contrainte
C. 87	Liberté syndicale (1948)	Les clauses restreignant l'adhésion syndicale sont nulles
C. 98	Négociation collective (1949)	Protection des représentants syndicaux dans le contrat
C. 100	Égalité de rémunération (1951)	À travail de valeur égale, rémunération égale (H/F)
C. 105	Abolition travail forcé (1957)	Aucune pénalité de type travail obligatoire ne peut figurer dans un contrat
C. 111	Discrimination (emploi) (1958)	Interdiction de toute clause discriminatoire dans l'embauche ou l'exécution
C. 138	Âge minimum (1973)	Confirme l'âge minimum de 16 ans pour travailler
C. 143	Travailleurs migrants (1975)	Droits et conditions d'emploi des travailleurs étrangers
C. 182	Pires formes travail enfants (1999)	Interdiction absolue dans tout contrat impliquant un mineur

5.2 — Points de vigilance pour la vérification automatisée

- Convention n° 143 (Art. 14) : La restriction à l'emploi libre d'un travailleur migrant ne peut dépasser 2 ans de résidence légale.
- Convention n° 111 : Toute différenciation basée sur la race, couleur, sexe, religion, opinions politiques, ascendance nationale ou origine sociale dans les clauses du contrat est discriminatoire.
- Convention n° 100 : La notion de « travail de valeur égale » s'applique même pour des emplois de nature différente mais de valeur comparable.

PARTIE 6 — MATRICE DE VÉRIFICATION PAR TYPE DE CLAUSE

Guide d'utilisation pour l'agent de vérification de conformité.

6.1 — Contrats de travail : clauses à vérifier

Clause du contrat	Loi / Article de référence	Exigence légale	Risque si non-conforme
Durée du CDD	Art. 17 CT (mod. 2024)	≤ 2 ans renouvellement compris	Nullité / requalification CDI
Période d'essai	Art. 12 Conv. Coll.	Écrite, 1-6 mois selon catégorie	Nullité de la période d'essai
Salaire	Art. 34-37 Conv. Coll.	≥ salaire minimum catégoriel	Infraction pénale + rappel
Heures supplémentaires	Art. 39 Conv. Coll.	Majorations de 15% à 100%	Infraction + rappel de salaire
Repos hebdomadaire	Art. 174 CT (mod. 2024)	≤ 6 jours/semaine, ≥ 24h consécutives	Infraction pénale
Préavis de rupture	Art. 27 Conv. Coll.	15j à 3 mois selon catégorie	Indemnité compensatrice due
Indemnité de licenciement	Art. 31 Conv. Coll.	25 à 35% par an selon ancienneté	Rappel d'indemnité + intérêts
Travail des enfants	Art. 153-155 CT (mod. 2024)	≥ 16 ans (exception 14-16 avec autorisation)	Nullité + sanctions pénales
Clause de non-concurrence	Art. 21 Conv. Coll.	Stipulée dans le contrat, non abusive	Nullité si disproportionnée
Égalité H/F (rémunération)	Art. 37 Conv. Coll. + C.100 OIT	À travail égal, salaire égal	Discrimination + sanctions

6.2 — Statuts d'entreprise : clauses à vérifier

Clause des statuts	Loi / Article de référence	Exigence légale	Risque si non-conforme
Immatriculation au RC	Art. 29 C.Com. (mod. 2021)	Obligatoire avant toute activité	Sanction pénale + suspension
Déclaration bénéficiaires effectifs	Art. 37 ter C.Com. (mod. 2021)	Obligatoire pour toutes les sociétés	Amende + sanctions pénales
Conventions réglementées (SA)	Art. 439-441 C.Com. (mod. 2021)	Autorisation préalable de l'AGO requise	Nullité de la convention + responsabilité
Présidence de l'assemblée	Art. 510 C.Com. (mod. 2021)	Actionnaire majoritaire ou élu par l'AG	Irrégularité de l'AG
Objet social	COC — Objet licite	Licite, précis et déterminé	Nullité de la société
Capital social	C.Com. — dispositions par forme juridique	Conforme aux minimums légaux par forme	Refus d'immatriculation

Document préparé pour le Projet de Fin d'Études ISCAE Mauritanie — Dr. Mohamed Ould Djibril

Système Agentique de Vérification de Conformité Contractuelle — Corpus Juridique de Référence